清城区“5·4”一般道路交通事故调查报告

2023年5月4日18时29分许，位于清城区横荷街办辖区内广清大道伟易达电子有限公司路段，粤R77080号重型自卸货车与粤RXW638号普通二轮摩托车发生碰撞，造成二轮摩托车驾驶员死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，清城区人民政府于5月6日成立了由区应急管理局、清远市公安局清城分局、区交通运输局、区总工会、横荷街道办等有关单位组成清城区“5·4”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事企业情况

1.清远市鸿运运输有限公司(以下简称“鸿运公司”):社会信用代码:91441802303850053O;注册资本:人民币伍拾万元;法

定代表人:蓝志锋;类型:有限责任公司(自然人独资);成立日期2014年4月17日;期限:长期;经营范围:渣土清运、建筑余泥清运,道路货物运输;承接土石方工程;销售;建筑沙石材料;住所:清远市清城区龙塘镇陂坑上瓦窑村门口菜园潭之一;登记机关:清远市清城区工商行政管理局,发证日期:2017月10月26日。

2.道路运输经营许可证号:粤交运管许可 清 字441800030617号;经营范围:道路普通货物运输;有效期:2027年1月31日;核发机关:清远市清城区交通运输局,日期2023年2月1日。

(二)事故车辆情况

1.粤R77080号重型自卸货车品牌:红岩牌;车辆型号:CQ3316HTVG276LA;车辆识别代号:LZFF31R61MD001331;发动机号:20H00381599;检验有效期:2024年3月31日;所有人:清远市鸿运运输有限公司。道路运输证:粤交运管许可 清字441800035537号;核发机关:清远市清城区交通运输局,日期2021年3月24日。商业保单号:10440043901936382160;有效期:2024年2月27日止;交强险保单号:10440043901936382168;有效期:2024年3月1日止;保险公司:中国平安财产保险股份有限公司。定期保险(国内运输)保险单号:060215031201060520230275 47;有效期:2024年2月27日止;保险公司:亚泰财产保险有限公司。

2.粤RXW638号普通二轮摩托车品牌：讴蒂牌；型号：0D125T-7S；车辆识别代号：L2YTCJPG6L0T03883；发动机号：2001G03883；所有人：高某佳。

（三）涉事人员情况

1.粤R77080号重型自卸货车驾驶人蓝某良，男，41岁，住址：广东省清远市清城区龙塘镇******；驾驶证号：44180219820******0；准驾：A2；有效期：2025年8月14日止。道路运输从业人员资格证：44180219820******0；从业资格类别：货运驾驶员；有效期：2026年5月11日；核发机关清远市交通运输局。

经公安交警现场检测无毒驾、酒驾。绿欣公司与蓝某良签订入职协议书，聘用其为公司驾驶员，上岗前进行安全教育培训。

2.粤RXW638号普通二轮摩托车驾驶人：高某佳，男，48岁，驾驶证号：44180219750******4：准驾车型：A2E；有效期：2026年4月10日止；住址：广东省清远市清城区******。其本人已在事故中死亡。经公安交警现场提取血液检测无酒驾。

（四）事发道路环境及车辆鉴定情况

1.事故现场位于清远市清城区广清大道横荷伟易达电子有限公司路段，道路呈南北走向，双向六车道，沥青，路面完好，干燥，视线良好。

2.事故发生后，清城区交警大队委托广东华清司法鉴定所对涉事车辆的安全技术状况进行检验鉴定意见为：(1)粤R77080号重型自卸货车的制动系统和转向系统均符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》标准规定；行驶系统不符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》第9.1.3条的相关规定；照明信号装置不符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》第8.1.1条的相关规定。

3.粤RXW638号普通二轮摩托车的制动系统、转向系统、行驶系统、照明信号装置均符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》标准规定。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年5月4日18时许，蓝某良驾驶粤R77080号重型自卸货车从清远市高新区建设三路的停车场返龙塘镇方向，18时29分行驶至广清大道伟易达电子有限公司路段(北往南)，遇前方红绿灯时往右变更车道时，碰撞到同向最右侧车道行驶由高某佳驾驶粤RXW638号普通二轮摩托车，造成二轮摩托车驾驶人高某佳死亡，车辆损坏。

（二）事故应急处置

2023年5月4日18时41分，清城区交警大队龙塘中队接警，18时52分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作。

事故发生后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安分局清城分局交警大队调解，鸿运公司前期垫付死者家属7.6万元丧葬费，相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

（1）直接原因

根据清远市公安分局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第4418021202300003 61号:

1.粤R77080号重型自卸货车驾驶人蓝某良，驾驶机件不符合技术标准的机动车变更车道未让行，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全性能进行认真检查;不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”、及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款关于“在道路同方向划有2条以上机动车道的，变更车道的机动车不得影响相关车道变更车道的机动车不得影响相关车道内行

驶的机动车的正常行驶。”之规定，是造成此事故发生的过错；高某佳没有导致此事放发生的过错。

2.依据《道路交通事故处理程序规定》第六十条规定第一款第一项之规定，蓝某良承担此事故的全部责任。高某佳不承担此事故的责任。

（2）间接原因

1.鸿运公司未履行安全生产主体责任。未组织完善开展全员的安全生产责任制、考核记录；未制定应急预案并定期组织应急演练。

2.鸿运公司法定代表人蓝某锋，未依法履行安全生产主要负责人职责。未持有道路运输主要负责人资格证书；安全管理人员未持有安全员资格证书。

（二）事故性质

经调查认定：清城区“5·4”一般道路交通事故是一起经营性生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和单位的处理建议

1.粤R77080号重型自卸货车驾驶人蓝某良，驾驶车辆在变更车道时，未注意观察车辆右侧，碰撞同方向正常行驶的摩托车，对事故发生负有全部责任。建议公安机关按照法律法规依法追究其责任。

2.鸿运公司未认真履行安全生产主体责任，对事故负有责任。建议由清城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对其作出行政处罚。

3.鸿运公司法定代表人蓝某锋，未依法履行安全生产管理职责，对事故负有责任。建议由清城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对其作出行政处罚。

五、事故防范措施意见建议

1.交通运输管理部门要严格督促检查道路运输业户的日常安全管理制度落实情况，对日常检查发现的运输业户未认真履行安全主体责任不落实，加大查处力度，减少我区道路交通事故的发生起数。

2.道路交通运输业户要提高安全风险隐患意识，严格落实安全生产管理各项制度，编制制定应急预案并定期组织应急预案的演练。加强驾驶人员的安全意识教育培训，通过日常组织人员观看典型的道路交通事故视频，警醒教育从业人员，杜绝驾驶人的不安全操作，不文明驾驶行为。

清城区“5·4”一般道路交通事故调查组

2023年8月29日